

1502629-89.2018.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Karen também responde denúncia por furto e transferência de dinheiro de condomínios para a conta dela e do namorado, atual marido Carlos. Ao todo eram cinco condomínios, entre os quais da Primeira Vara, Condomínio São José, Tenente José Coelho e Quinta da Silveira em Barueri. Souberam que estava faltando dinheiro do condomínio e que tinha sido feita transferência para conta da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às17h00min

Processo Digital 1502629-89.2018.8.26.0405 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502629-89.2018.8.26.0405

Controle: 2018/003194

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

KAREN CARLA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

KAREN CARLA DE SOUZA, qualificada nos autos, foi denunciada por incursa nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II, por ao menos 12 vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, porque, no período entre 10 de maio e 14 de setembro de 2018, na Rua Melvin Jones, 146, Centro, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, subtraiu, para si, mediante abuso de confiança, a quantia de R\$ 23.700,00, pertencente à empresa-vítima Varoni Administração e Assessoria Ltda., aqui representada por Luísa Rosana Varone.

Apurou-se que, à época dos fatos, Karen era funcionária da empresa-vítima e detinha I-Token de senhas digitais para realização de transações bancárias na internet em nome da empresa.

Desta feita, aproveitando-se do seu cargo e da posse do referido I-Token, entre 10 de maio e 14 de setembro de 2018, subtraiu a quantia total de R\$ 23.700,00, ora transferindo valores da conta da empresa-vítima para conta de sua titularidade, ora transferindo para conta de titularidade do seu então namorado Carlos Eduardo Veneroso.

Todavia, as subtrações foram descobertas por meio de levantamento interno da empresa-empresa, restando constatado que Karen Carla havia subtraído a quantia de R\$ 2.500,00, que seriam destinadas ao cliente Condomínio Edifício São José, mediante duas transferências; R\$ 18.800,00 mediante oito transferências de valores que seriam destinados ao cliente Condomínio Quintas da Silveira; e R\$ 2.400,00, em

duas parcelas, de quantia a ser destinada ao Edifício Tenente José Coelho Coutinho. Não foi aceito o acordo de não-persecução penal (fls. 266). A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2021 (fls. 273/274), sendo Karen Carla citada pessoalmente (fls. 282). Sobreveio aos autos a resposta escrita (fls. 283/289) e, não havendo causas de sumária absolvição, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 291/292).

Em instrução processual foram ouvidas a vítima (fls. 332/333) e testemunhas (fls. 334/335), prosseguindo-se com o interrogatório (fls. 336/338).

Encerrada a instrutória, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 339). Em sede de memoriais escritos, a Dra. Promotora de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Karen Carla nos termos da denúncia (fls. 342/347).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, conforme artigo 386, inciso IV ou VII, do Código de Processo Penal (fls. 352/359).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Preliminarmente, observo que eventual diligência deveria ter sido requerida na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, ficando, portanto, prejudicado o requerimento da Defesa a fls. 389, operando-se a preclusão.

O conjunto probatório amealhado se mostra frágil.

A vítima Luísa Rosana narrou que existe outro processo na 4ª Vara Criminal em que Karen também responde denúncia por furto e transferência de dinheiro de condomínios para a conta dela e do namorado, atual marido Carlos. Ao todo eram cinco condomínios, entre os quais da Primeira Vara, Condomínio São José, Tenente José Coelho e Quinta da Silveira em Barueri. Souberam que estava faltando dinheiro do condomínio e que tinha sido feita transferência para conta da acusada e de Carlos através do síndico do Condomínio Quinta da Silveira. Ela colocava como favorecido o nome do condomínio, mas o C.P.F. era o dela ou do marido. Aproximadamente o valor que faltava no Quinta da Silveira era de R\$ 18.800,00. Inclusive, ela recebeu em dinheiro na administradora de Carlos Senegara o valor de R\$ 2.500,00, sendo que era proibido o recebimento de valores. Ele alegava que tinha dificuldade e ia até o local pagar, sendo que ela recebia e não fazia a transferência para o condomínio. Também apuraram que aconteceu isso com dois mil reais no Condomínio Vila São José. Ao total foram R\$ 23.700,00. No processo da 4ª Vara Criminal foram cem mil reais. Depois do síndico do Quintas da Silveira avisar, a declarante e irmã fizeram o levantamento dos documentos e os síndicos também fizeram o levantamento dos documentos.

Também houve furto de dinheiro do Condomínio Tenente José Coelho Coutinho. Quem mandou o e-mail apresentado na Delegacia, apontando as subtrações, foi o síndico do Condomínio Quintas. A acusada não prestou esclarecimentos do ocorrido. Estavam viajando, quando, pelo celular, a conselheira do Condomínio Antonini, processo da 4ª Vara, apavorada, ligou dizendo que cem mil reais tinham sumido da conta. Tentaram falar com Karen que não respondia. Na sexta-feira chegaram ao Brasil e ligaram para ela e para a mãe dela, sem resposta. Em 27 de setembro de 2018, enviaram telegrama para que Karen, solicitando que viesse até a administração e ajudasse com as informações. Fizeram o levantamento de tudo e Karen não deu explicações. Efetuaram o pagamento de todos os condomínios para manter a clientela. Cada funcionário respondia por cinco ou seis condomínios e tinha a responsabilidade de contas a pagar, a receber, organização das pastas, controle de pagamento e transferência. Eles tinham o token e senhas dos condomínios dos quais eram responsáveis. Tinha a senha e guardava o token, bem como fazia prestação de contas para entrega ao síndico e conselho. Cada condomínio tinha sua própria conta e token, que era guardado pelo funcionário na gaveta que ele trancava. Karen trabalhou por quatro anos e meio na empresa. Quando ela ingressou, não foi registrada a pedido dela e porque ela não queria ter comprovação de vínculo em razão da guarda de três filhos. Quando mandaram telegrama, depois de março/2019, Karen propôs reclamação trabalhista, pedindo as verbas e pedindo registro do

período trabalhado. Esclarece que, em maio/2018, chegaram a fazer um acordo na Câmara e pagaram R\$ 10.800,00 e ela deu quitação de todas as verbas trabalhistas. Mesmo assim, em março/2019, propôs a reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista foi parcialmente procedente, sendo que a testemunha dela e de todos os funcionários foi uma das testemunhas arroladas pela acusada. Karen exerceu, no tempo todo que ficou na empresa, cargo de confiança porque era responsável pelos condomínios. Nas férias de Karen, quem era responsável pelos condomínios que ela administrava era o próprio síndico, que era avisado. Jamais pediu conta corrente de funcionário emprestada. A prestação de contas feita pelo responsável ao síndico e conselho era feita mensalmente. Quem emitia o extrato era o próprio responsável pela administração do condomínio e enviava para o síndico. Pelo que se recorda Karen informou na delegacia que um dos síndicos não exigia (fls. 332/333). A testemunha Carlos Eduardo declinou que recebeu um valor depositado em sua conta, não se recorda a quantia, mas foi um valor superior a mil reais. Metade desse valor repassou para Karen, em dinheiro. Levou ela até a Varone e a deixou lá. Ela disse que iria repassar esse dinheiro para a patroa dela, Rosana. Não viu esse ato. Na época namorava Karen. Hoje não tem qualquer vínculo com ela. Ela justificou dizendo que não tinha conta no Bradesco e usou a conta do declarante. Não recebeu outros depósitos vindos de Karen.

Tem conhecimento que Karen emprestou sua conta corrente para Rosana. Karen disse que Rosana usou um final de semana todo a conta dela, porque a conta de Rosana estava bloqueada. Tem conhecimento que havia transferência de valores do condomínio para conta de Karen. Tem conhecimento que isso era autorizado por Rosana. Rosana tinha contas bloqueadas e por isso usava conta de Karen. Pelo que sabe ela tem um garimpo ilegal. Karen parou de trabalhar no local porque recebeu diversas ameaças da patroa e do patrão. Eles diziam que iriam picar os filhos de Karen. Ela inclusive compareceu à empresa para prestar esclarecimentos e foi ameaçada. Ele era coronel e chegou até a fazer ameaças por telefone. Rosana também pedia conta de outros funcionários emprestada.

Presenciou alguma das ameaças a que se referiu. Certa vez presenciou as ameaças por telefone, com uma voz tipo com um pano na boca que dava risada, dizia que sabia onde ela morava e que faria picadinho um por um dos filhos de Karen. Pode perceber que a voz era assustadora. Esclarece que ele fazia diversas ameaças e uma vez ele esqueceu de colocar número privado e apareceu o número dele. Quando adicionou no WhatsApp viu a foto dele (fls. 334).

A testemunha da Defesa, Rodrigo, afirmou que, no período da denúncia, já não estava mais na empresa. Afirmou que, no período anterior, essas transferências das contas de condomínio para conta pessoal não foram feitas de livre acordo pelos funcionários. Nunca houve esse tipo de transferência enquanto trabalhou lá. Trabalhou por um ano e meio no local, aproximadamente. Tinha registro em carteira. Rosana nunca utilizou a conta corrente do declarante para depósito de cliente do condomínio, mas já ouviu nos corredores que isso era feito. Pelo que se recorda, já viu na recepção, a mulher que ali trabalhava, receber algumas contas e aluguéis (fls. 335).

Em seu interrogatório, Karen Carla negou a prática delitiva. Ressaltou que no processo da 4ª Vara Criminal não aceitou transação, no que tange à acusação de subtração de cem mil reais. Não foi registrada na Varone. Na época, era casada e se divorciou depois de sair da Varone, portanto não é verdadeira a afirmação de Rosana que havia disputa de guarda. Foi combinado que ficaria três meses sem registro e depois seria registrada, o que nunca aconteceu. Trabalhou na recepção e, depois de quatro meses, foi para a área administrativa. Na época da viagem de Rosana, a administração da empresa ficou para o seu filho Henrique, que tomou conta de tudo. Aline chegou a devolver os documentos da declarante, dizendo que o registro não havia sido autorizado por Rosana. Acabou tendo uma discussão com Henrique e brigou com ele. Na época, quando mandou e-mail para Rosana, dizia que a responsabilidade de todos os condomínios e contas era da declarante na ausência dela, o que não era verdade, pois o filho Henrique era quem tomava conta. Chegou a fazer uma transferência para Carlos Veneroso com quem namorava na época. Isso porque ele era o único que tinha conta Bradesco e foi a pedido de Rosana, que deu autorização.

Todas as transferências que fazia para a sua conta constava seu C.P.F. era autorizada por Rosana e a determinação era dela. Não sabe dizer se algum outro funcionário emprestava a sua conta. Além de ser funcionária da Varone, prestava serviços em uma empresa de limpeza e portaria que Rosana tinha, que faliu. Vários processos existiram e a declarante era preposta. O marido de Rosana, Coronel Walter tem um garimpo em Minas, Rosana tem uma loja de joias e a declarante vendia joias. Alguns outros valores de venda, comissão ou de audiência que fazia eram deixados em sua conta. Rosana dizia que não poderia usar sua conta pessoal porque eram usadas para as contas do garimpo. A declarante sacava o dinheiro e entregava para Rosana e outras vezes ela ficava com o cartão de débito da declarante. Não sabia no que Rosana gastava dentro de sua conta. Acompanhava o extrato de sua conta, mas geralmente ela gastava em débito e não se atinha para saber no que era gasto. A reclamação trabalhista foi julgada e pelo que entendeu o vínculo empregatício foi reconhecido e ela paga um valor até hoje. Recebeu telegrama para comparecer à empresa, sendo que seu último dia lá foi uma sexta-feira, sendo que as sócias estavam em viagem há duas semanas e o síndico do Condomínio Quintas da Silveira, Adriano, estava ligando e pedindo extrato e a prestação de contas estava parada. Quem alimentava a prestação de contas era a declarante, de acordo com o que Rosana lhe falava. Essa prestação de contas não era real e ele insistia que queria a prestação. Ocorre que havia brigado com Henrique e, inclusive, havia uma assembleia que deveriam realizar todos juntos, mas apenas a declarante, por duas horas, participou da assembleia. Henrique estava lá, mas não fez qualquer participação e não quis pagar a declarante. Por isso não quis ir mais na empresa, já que não era registrada nem valorizada. Henrique pedia para que a declarante respondesse o e-mail de Adriano. Dizia para Henrique que quem tinha que responder era Rosana. Havia um senhor de idade que não conseguia mexer na internet e pagava o valor do condomínio na própria Varone. Álvaro, motoboy, era quem levava o valor ao banco. Somente na rescisão é que soube que os valores não tinham sido depositados. A rescisão contratual a que se referiu é do Tenente José Coelho. Não tem conhecimento de ação de indenização. Atualmente não está trabalhando. Carlos Eduardo era seu namorado à época. Terminaram o relacionamento em janeiro de 2022. Cada condomínio tinha a sua própria conta. Quando era usado para pagamento da própria conta do condomínio, a conta corrente do condomínio era usada; porém, Rosana não usava somente para pagamento do condomínio e, então, repassava para a conta de Rosana. O dinheiro que entrava na conta da interroganda era vindo da conta do condomínio. A imobiliária tinha conta da empresa, mas dos condomínios que a declarante administrava nenhum entrou nessa conta da imobiliária. Não sabe dizer o que Rosana fazia com o dinheiro que entrava na conta da declarante. Alguns eram pagamentos da declarante. Calcula que Rosana tenha movimentado a conta corrente da declarante por seis meses. Rosana já ficou com o cartão da declarante uma semana inteira e até de final de semana. Havia uma divisão de condomínios, mas não era engessada, por exemplo, quando a declarante estava almoçando ou em audiência, Tiago poderia pegar o token e fazer o pagamento do condomínio. Quando estavam em férias, quem ficava responsável pelos condomínios da declarante eram Tiago, Henrique ou as sócias. O token não ficava em gaveta trancada, mas sim em uma caixinha na mesa na sala de sistemas com uma etiqueta que tinha login e senha, caso alguém precisasse. Mandava prestação de contas e extrato todo mês para os condomínios, com exceção do Quintas da Silveira que ficou três a quatro meses parado sem receber o extrato. Em relação ao São José, a síndica não era atenta e o extrato não era encaminhado. No caso do Quintas da Silveira, ficou quatro meses sem mandar prestação de contas porque as transações que eram feitas não eram do condomínio e Rosana não colocou o dinheiro de volta. Também não mandava extrato do São José porque havia transações que não eram do condomínio. Não prestava essas contas ou extratos por ordem de Rosana. As irregularidades surgiram quando o síndico do Quintas começou a pressionar, mandando e-mail e querendo extrato, e não a prestação que era alimentada pela imobiliária. Disse para o filho de Rosana que ele deveria prestar os esclarecimentos e que não faria isso. Por duas vezes atendeu o síndico e disse para procurar Rosana ou Eliana e que não iria prestar esclarecimentos para ele (fls. 336/338).

Quanto aos valores recebidos em dinheiro do Condomínio Edifício Tenente José Coelho Coutinho, não se demonstrou tenham sido efetivamente recebidos por Karen Carla, sendo que a pessoa responsável pelo pagamento não foi ouvida para esclarecer a quem teria entregado o numerário.

Quanto às demais transações, Luísa Rosana informou que eram realizadas por token, o que foi confirmado por Karen Carla. Entretanto, não foi demonstrado nos autos que o token fosse exclusivamente utilizado por Karen Carla, nem que as transações pudessem ser feitas unicamente por ela. Não foi apresentado relatório com indicação de usuário que permita concluir fosse Karen Carla a realizar as movimentações inquinadas de ilícitas.

Karen Carla afirmou que sua conta-bancária era utilizada pela empresa-vítima para movimentação de valores dos condomínios, e que, inclusive, teria deixado seu cartão bancário com Luísa Rosana, o que foi negado por esta. Entretanto, inquirido Rodrigo, que trabalhou na empresa-vítima, declinou ter ouvido que essa movimentação, utilizando a conta-corrente de funcionários, era feita.

Quanto ao valor recebido por Carlos Eduardo, ele narrou ter entregado parte do dinheiro a Karen Carla, deixando-a na empresa-vítima, tendo ela dito que entregaria o valor a Luísa Rosana. Aqui, há sérias dúvidas sobre a destinação final do numerário, novamente não sendo possível afirmar que tenha sido Karen Carla a destinatária final dos valores recebidos.

Há, portanto, dúvida razoável acerca da ilicitude dos fatos e sua mecânica. Cabe ressaltar que, como cediço, na fase da denúncia vigora o princípio in dubio pro societatis da análise das provas e o inquérito-policial é peça meramente informativa destinada tão-somente a autorizar o exercício da ação-penal. Todavia, na sentença, se das provas emergem dúvidas da autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo. Neste sentido:

"Inquérito Policial - Valor deste que não pode ser tamanho que autorize a condenação apenas com seus elementos - Prova suficiente para o oferecimento da denúncia, mas não para a condenação - Absolvição mantida" (Relator: Renato Nalini - Apelação Criminal 94.764-3 - Mauá - 25.03.91).

"Inquérito policial - Natureza - Disciplina da Prova - O inquérito policial constitui mero procedimento administrativo, e de caráter investigatório, destinado a subsidiar a atuação do Ministério Público. Trata-se de peça informativa cujos elementos instrutórios - precípuamente destinados ao órgão da acusação pública - habilitá-lo-ão a instaurar a persecutio criminis in iudicio. A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela Polícia Judiciária na fase preliminar da persecução penal (informatio delicti) e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito. A investigação policial - que tem no inquérito o instrumento de sua concretização - não se processa, em função de sua própria natureza, sob o crivo do contraditório, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade e da instrução criminal contraditória. A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina como pela jurisprudência dos Tribunais (RT 522/396), cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo. Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia" (STF - 1ª Turma - REcr. nº 136.239-1/SP - RELATOR:- Min. Celso de Mello - DJU 14/08/92, pág. 12227).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO KAREN CARLA DE SOUZA, qualificada nos autos, da imputação do artigo 155, § 4º, inciso II, por ao menos 12 vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei

1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.
P.I.C

Osasco, 15 de dezembro de 2022.